



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.011368/2017-89 (RJ2018/00251)

Data do julgamento: 12/04/2022

Relator: Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Acusados: BRB – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Andréa Moreira Lopes

Ementa: Violação aos deveres de boa-fé, transparência, diligência e lealdade aos clientes pelo administrador de carteira de valores mobiliários, em infração ao art. 16, inciso I, da Instrução CVM nº 558/2015. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, decidiu:

- **a BRB - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (BRB DTVM): multa de R\$ 150.000,00**, ao deixar de monitorar o limite total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social de 25% do patrimônio líquido do fundo dos cotistas sujeitos ao art. 14 da Resolução CMN 3.922/10 (infração ao art. 16, inciso I, violar o dever de diligência da Instrução CVM 558).
- **a Andréa Moreira Lopes (na qualidade de diretora da BRB DTVM): multa de R\$ 63.750,00**, ao deixar de monitorar o limite total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social de 25% do patrimônio líquido do fundo dos cotistas sujeitos ao art. 14 da Resolução CMN 3.922/10 (infração ao art. 16, inciso I, violar o dever de diligência da Instrução CVM 558).

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM nº 45/2021.

Ausentes os acusados, sem representantes constituídos, foi realizada a sessão de julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema eletrônico, na forma da Resolução CVM nº 45/2021.

Presente o Procurador Leonardo Montanholi dos Santos, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre Rangel, Flávia Sant'Anna Perlingeiro, Otto Lobo e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 09/05/2022, às 17:53, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 09/05/2022, às 18:56, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Costa Rangel, Diretor**, em 17/05/2022, às 15:32, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo, Diretor**, em 17/05/2022, às 20:25, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1484159** e o código CRC **0921968E**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1484159** and the "Código CRC" **0921968E**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2018/251

(Processo Eletrônico CVM SEI nº 19957.011368/2017-89)

Reg. Col. 1124/18

Acusados: BRB – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Andréa Moreira Lopes

Assunto: Violação aos deveres de boa-fé, transparência, diligência e lealdade aos clientes pelo administrador de carteira de valores mobiliários, em infração ao art. 16, inciso I, da Instrução CVM nº 558/2015.

Diretor Relator: Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

RELATÓRIO

I. OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pelo Superintendente de Relações com Investidores Institucionais (“SIN” ou “Acusação”), em face de administrador de carteiras de valores mobiliários, BRB – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“BRB”), e de sua diretora responsável, Andréa Moreira Lopes (“Andréa Lopes” e, em conjunto com a BRB, “Acusados”), por infração ao art. 16, inciso I, da Instrução CVM (“ICVM”) nº 558/2015.¹

2. Este PAS teve origem por meio do intercâmbio de informações com a Subsecretaria de Regimes Próprios de Previdência Social da Secretária de Previdência do Ministério da Fazenda que permitiu à SIN identificar que um cotista do Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Credito Privado Sanasa (“FIC SANASA”), administrado pelo BRB, teria descumprido o disposto no art. 14 da Resolução CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010² (“Resolução CMN nº 3.922/2010”), que prevê que o total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em um mesmo fundo de investimento deverá representar, no máximo, 25% do patrimônio líquido do fundo.

II. FATOS

3. O FIC SANASA era um fundo de investimento em cotas de investimento da classe

¹ Art. 16. O administrador de carteira de valores mobiliários deve: I – exercer suas atividades com boa fé, transparência, diligência e lealdade em relação aos seus clientes;

² Art. 14. O total de aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em um mesmo fundo de investimento deverá representar, no máximo, 25% (vinte e cinco por cento) do patrimônio líquido do fundo.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

“Multimercado”, administrado e gerido pelo BRB, que apresentou em 24.04.2017 a seguinte relação de cotistas em resposta³ ao Ofício nº 519/2017/CVM/SIN/GIA⁴:

Tabela 1 – Percentual de Participação dos Cotistas no Patrimônio Líquido

COTISTA	DATA DO APORTE	VALOR EM R\$	PERCENTUAL
Instituto da Previdência Social dos Servidores do Município de Passo Fundo	07.12.2016	16.000.000,00	64,36%
Fundo de Aposentadoria e Pensão do Município de Alegrete	12.12.2016	3.500.000,00	14,07%
Instituto de Previdência Social do Município de Campinas	01.03.2017	5.500.000,00	21,55%

4. No mesmo ofício, foi solicitado esclarecimentos ao BRB sobre como planejava enquadrar todos os cotistas do fundo ao limite máximo de participação de 25%. O BRB declarou na já mencionada resposta que teria sido realizada uma reunião com o cotista Instituto de Previdência Social dos Servidores de Passo Fundo (“RPPS Passo Fundo”) e a Planner Corretora de Valores S/A (“Planner”), instituição contratada para distribuir cotas do FIC SANASA, para alinhar a estratégia de regularização. Na mesma data, 24.04.2017, teria sido convocada uma assembleia geral extraordinária (“AGE”) de cotistas com a expectativa de regularizar a situação. Caso não houvesse êxito na regularização até 24.05.2017, data da AGE⁵, o BRB procederá à liquidação do FIC SANASA.

5. De acordo com informe mensal⁶ de composição de carteira enviado pelo BRB à CVM, em 30.03.2017, aproximadamente 98% do patrimônio líquido do FIC SANASA estava alocado em cotas do Sanasa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (“FIDC SANASA”).

6. Com base nessas informações, a Gerência de Apuração de Irregularidades da CVM (“GIA”) concluiu que o cotista RPPS Passo Fundo estaria violando o art. 14 da Resolução CMN nº 3.922/2010 e que seria dever de diligência do administrador de carteiras de valores mobiliários, o BRB, observar se os cotistas estariam cumprindo o limite máximo de concentração de 25% antes de alocar os recursos do fundo, em especial, em um ativo de baixa liquidez. O Regulamento do FIC SANASA⁷ estabelecia essa obrigação:

Art. 1º O BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO SANASA doravante designado FUNDO, constituído por contrato particular, sob forma de condomínio

³ Documento SEI 0402907.

⁴ Documento SEI 0402906.

⁵ Documento SEI 0403105.

⁶ Documento SEI 0402920.

⁷ Documento SEI 0402921.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

aberto, com prazo indeterminado de duração, será regido pelo presente regulamento, pela Instrução CVM nº 555/14 e demais disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis.

Parágrafo único. O FUNDO atenderá as normas específicas dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS, instituídos pela União, pelos Estados, Distrito Federal ou por Municípios e Entidades Fechadas de Previdência Complementar EFPC, notadamente, as resoluções nº 3.922 e nº 3.792 do Conselho Monetário Nacional e suas alterações.

7. Em face dos indícios de irregularidade, a GIA solicitou a manifestação do BRB⁸ e da diretora responsável Andréa Lopes⁹.
8. O BRB alegou¹⁰ em relação aos limites máximos que: **(i)** não haveria, na Resolução CMN nº 3.922/2010, a responsabilidade do administrador de fundos de investimento de controlar os percentuais de enquadramentos dos regimes próprios de previdência social; **(ii)** a todo momento se preocupa que seus clientes estejam enquadrados com seus respectivos normativos; **(iii)** a existência de um aviso legal passível de exonerar sua responsabilidade, um “*disclaimer*”¹¹, no regulamento do FIC SANASA; **(iv)** a obrigação de controle e gerenciamento dos limites de alocação caberia ao próprio cotista e não ao administrador ou gestor de fundo de investimento; e **(v)** periodicamente informa o patrimônio líquido do fundo aos cotistas para que possam gerenciar os limites de seus ativos.
9. Em relação ao outro ponto levantado pela GIA, consistente na aquisição dos ativos que teriam baixa liquidez, o BRB alegou que o art. 107 da Instrução CVM nº 555/2014 prevê o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para o fundo de investimento atingir os limites estabelecidos em seu regulamento e que o art. 37 do regulamento do FIC SANASA estabelece que o mínimo de 95% de seu patrimônio líquido deveria ser aplicado em cotas do FIDC SANASA, razão pela qual teria seguido as regras essenciais ao cumprimento de suas obrigações.
10. A diretora responsável, que também foi intimada a se manifestar, nos termos do art. 11, parágrafo único, inciso II, da Deliberação CVM nº 538/2008, assinou, pelo BRB, a resposta do administrador, não tendo apresentado manifestação própria.
11. O FIC SANASA foi liquidado em 31.07.2017¹² e os cotistas receberam cotas do FIDC SANASA como consequência da liquidação.

⁸ Documento SEI 0402931.

⁹ Documento SEI 0402928, conforme documento SEI 0403336.

¹⁰ Documento SEI 0402934.

¹¹ Art. 44. Caso algum cotista do FUNDO esteja sujeito a regulamentação específica que lhe imponha limites de diversificação e concentração de ativos e/ou de investimentos, a verificação, o controle e o gerenciamento desses limites compete exclusivamente ao próprio cotista, não cabendo à ADMINISTRADORA, à GESTORA e/ou ao FUNDO a verificação desses limites.

¹² Documento SEI 0403138.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

III. ACUSAÇÃO

12. Após análise da GIA, o Superintendente de Relações com Investidores Institucionais elaborou peça acusatória¹³ (“Termo de Acusação” ou “TA”), na qual concluiu, em síntese, pela existência de elementos suficientes de autoria e materialidade no sentido de que o BRB e Andréa Lopes descumpriram seus deveres na qualidade de administrador de carteiras de valores mobiliários, em infração ao art. 16, inciso I, da ICVM nº 558/2015.

13. A Acusação destacou que, embora a Resolução CMN nº 3.922/2010 não tenha atribuído ao administrador de fundo de investimento a responsabilidade por controlar os limites aos quais os regimes próprios de previdência social devem observar, o exercício profissional de administração de carteira impõe uma série de deveres, dentre eles, boa-fé, transparência, diligência e lealdade em relação aos seus clientes.

14. Nesse sentido, a verificação do limite máximo de 25% do patrimônio líquido por fundo de investimento, imposto ao investidor sujeito à Resolução CMN nº 3.922/2010, seria uma tarefa sem complexidade e amplamente conhecida, com consequências para o fundo de investimento. Ademais, o dever de observância do FIC SINASA à referida resolução estava explicitado no parágrafo único, do artigo 1, do Regulamento do fundo.

15. A Acusação também destacou que o administrador elaborou o Regulamento para posterior venda do fundo aos regimes próprios de previdência social, estabelecendo um limite temporal estreito, de 60 (sessenta) dias, para o enquadramento da Política de Investimento, levando à situação da compra de ativos com os recursos do fundo, antes mesmo da adequação aos limites máximos previstos na Resolução CMN nº 3.922/2001, que estavam inadequados desde o início da sua constituição. Entre as consequências da não adequação, houve a liquidação do FIC SANASA e, com a entrega dos ativos — as cotas do FIDC SANASA aos cotistas —, o RPPS Passo Fundo teria incorrido em outras violações, tal como ao limite em 5% no segmento de renda fixa, disposto no art. 7º, inciso VII, alínea ‘a’, da Resolução CMN nº 3.922/2001.

16. Pelas razões expostas, a SIN acusou o administrador, BRB, e sua diretora responsável, Andréa Lopes, de descumprirem seus deveres fiduciários, conforme estabelecido no art. 16, inciso I da ICVM nº 558/2015.

IV. MANIFESTAÇÃO DA PFE

17. A Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”), ao examinar o TA por meio do Parecer nº 00209/2017/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU¹⁴, opinou pela aprovação com o

¹³ Doc. SEI 0402903.

¹⁴ Doc. SEI 0419008.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Despacho nº 0024/2018/PFE-CVM/PFE-CVM/PGF/AGU, que declarou: “*Ante o exposto, entendo que se encontra atendido o inciso IV do art. 6º da Deliberação CVM nº 538/08, pois a acusação deve ser fundamentada somente na infração ao art. 16, I, da Instrução CVM nº 558/15.*”

V. RAZÕES DE DEFESA

18. Os Acusados apresentaram defesa conjunta¹⁵, tendo arguido que, ao longo da investigação, o BRB forneceu todas as informações requeridas pela CVM, oportunidade em que teriam retratado de forma específica e detalhada, os atos que praticaram com o objetivo de endereçar as questões trazidas no Ofício nº 519/2017/CVM/SIN/GIA, o que demonstraria a sua inequívoca diligência para com a CVM e os cotistas do FIC SANASA.

19. Ademais, sustentaram que a CVM não teria se manifestado acerca dos atos propostos pelos Acusados para sanar a suposta irregularidade apontada pela CVM: (i) entendimentos havidos com os cotistas e com a Planner; (ii) a AGE de 24.05.2017, que aprovou um prazo de 60 (sessenta) dias para que a Planner realizasse novas captações e, assim, sanasse a irregularidade; e (iii) a liquidação do fundo, caso não fosse sanada a irregularidade.

Da ilegitimidade passiva

20. Preliminarmente, os Acusados arguíram que o Termo de Acusação consiste no alegado desenquadramento de um dos cotistas do FIC SANASA, uma entidade integrante do regime próprio de previdência social – RPPS, em relação aos limites impostos na Resolução CMN nº 3.922/2010. Portanto, a acusação seria baseada numa violação intrinsecamente vinculada à obrigação de verificação de *suitability*, regulada pela Instrução CVM nº 539/2013.

21. Uma vez que as obrigações previstas na mencionada instrução seriam aplicáveis ao distribuidor, e não ao administrador, argumentaram que a acusação deveria ter sido direcionada à Planner, prestadora de serviço responsável pela distribuição das cotas do fundo. Os Acusados acrescentam que o esforço de venda do distribuidor contratado para ingresso de outros cotistas no FIC SANASA teria sido impactado pelo processo de impedimento da Presidente da República e a deflagração da Operação Greenfield, que teve entre seus alvos outros fundos administrados pela Planner.

22. Por fim, quanto ao tema da ilegitimidade passiva, alegam que a norma que a CVM entende ter sido violada, emitida pelo Conselho Monetário Nacional e fiscalizada pelo Ministério da Previdência Social, e não pela CVM, não tem como destinatários os administradores de fundos de investimento, e sim, entidades integrantes dos regimes próprios da previdência social.

¹⁵ Documento SEI 0484437.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Da ilegitimidade ativa

23. Os Acusados alegaram que a Resolução CMN nº 3.922, cujo suposto descumprimento é objeto do Termo de Acusação, não está incluída no escopo da atuação fiscalizadora e sancionadora da CVM, e que a SIN teria feito um esforço interpretativo descabido para criar uma ponte entre a mencionada Resolução e os deveres do administrador fiduciário, estes sim sob a jurisdição da CVM.

24. Segundo os Acusados, tal esforço interpretativo seria indevido, pois não se admite interpretação extensiva ou analógica em matéria sancionadora, uma vez estar a Administração Pública vinculada ao princípio da legalidade, de modo que a acusação não poderia ter como base uma norma que não está inserida em seu campo regulatório, motivo pelo qual este PAS deveria ser extinto por ilegitimidade ativa da CVM.

Da ausência de prejuízo

25. Os Acusados sustentaram que todos os cotistas demonstraram terem auferidos resultados positivos com a aplicação no FIC SANASA, conforme manifestações dos mesmos anexas à defesa. Nessas declarações, todos os cotistas teriam reforçado a atuação diligente e cooperativa dos Acusados. O RPPS Passo Fundo, que estaria irregular perante a referida Resolução, jamais esteve sem seu Certificado de Regularidade Previdenciária (“CRP”)¹⁶.

26. Desta forma, não teriam ocorrido danos financeiros e/ou regulatórios aos cotistas do FIC SANASA e, conseqüentemente, não existiria razão para se falar em sanção aos Acusados.

Dos deveres fiduciários

27. Os Acusados arguíram que o Termo de Acusação trouxe uma imputação genérica, que os Acusados teriam descumprido seus deveres de agir com boa-fé, transparência, diligência e lealdade, pois a atuação perante os cotistas e o regulador, com respostas imediatas e proposição de soluções, seria a prática mais diligente que se poderia esperar. Destacaram que não existiu qualquer reclamação dos cotistas que, ao final, tiveram resultado positivo com os atos dos Acusados. Alegaram, ainda, terem agido com transparência perante seus cotistas, a CVM e o mercado, prestando todas as informações requeridas, com detalhes e documentos de suporte. Ademais, a própria redação do regulamento do FIC SANASA não teria nada de incomum à indústria de fundos de investimento, conforme se constata no item 2.3 do regulamento do Santander Fundo de

¹⁶ A Portaria 304, do Ministério da Previdência Social, que regula a emissão do CRP, determina que: Art. 5º A SPS, quando da emissão do CRP, examinarão cumprimento, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, dos critérios e das exigências abaixo relativas aos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS: (...) XV – aplicação dos recursos no mercado financeiro e de capitais de acordo com as normas do Conselho Monetário Nacional;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Investimento Seleção Ações¹⁷.

28. Assim, os Acusados concluíram que a imputação teria sido injusta e não teria levado em consideração a atuação dos mesmos e seus profissionais, que sempre respeitaram a legislação em sua atuação fiduciária.

Da ausência de violação à regra

29. Os Acusados sustentaram que a situação descrita no Termo de Acusação não constituiu qualquer violação ao artigo 14 da Resolução CMN nº 3.922/2010¹⁸, pois a função do artigo seria evitar uma concentração de investimento da RPPS em um determinado produto específico.

30. O FIC SANASA teria sido constituído com um único e exclusivo propósito, qual seja, investir em cotas seniores do FIDC SANASA, risco que teria sido assumido pelos cotistas, sendo que a estrutura do FIC SANASA em nada aumentava tal exposição.

31. Segundo os Acusados, o interesse da norma se consubstancia em relação ao ativo-fim e não em relação ao ativo intermediário, que é mero veículo. Como suporte de sua interpretação, destacaram o art. 10 daquela Resolução: *“Para cumprimento integral dos limites e requisitos estabelecidos nesta Resolução, equiparam-se às aplicações dos recursos realizadas diretamente pelos regimes próprios aquelas efetuadas por meio de fundos de investimento ou de carteiras administradas.”*

32. Neste sentido, os Acusados arguíram que o RPPS Passo Fundo deteve, indiretamente, cerca de 14% das cotas seniores do FIDC SANASA, que possui 170.000 cotas seniores totais emitidas, isto é, bem abaixo do limite de 25%. Portanto, não teria ocorrido a violação da referida Resolução e, por consequência, tampouco teria ocorrido qualquer violação aos deveres do administrador. Destacaram, ainda, a cessação imediata da prática de forma voluntária, ao

¹⁷ “2.3 O FUNDO observará, no que couber, as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos planos administrados pelas Entidades Fechadas de Previdência Complementar (“EFPC”), atualmente previstas na resolução 3.792/2009 do Conselho Monetário Nacional (“Resolução CMN nº 3.792/09”), e a regulamentação aplicável aos recursos dos Regimes Próprios de Previdência Complementar instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios (“RPPS”), qual seja, a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922, de 25 de novembro de 2010 (“Resolução CMN nº 3.922/2010”), bem como suas alterações posteriores, nos termos previstos na cláusula terceira abaixo, cabendo aos cotistas que estejam sujeitos a tal regulamentação a responsabilidade, o controle e consolidação dos limites de alocação e concentração das posições detidas por eles, estabelecidos pela regulamentação vigente, sendo certo que o controle dos referidos limites não é de responsabilidade do ADMINISTRADOR e/ou do GESTOR.”

¹⁸ Art. 14. O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em um mesmo fundo de investimento deverá representar, no máximo, 25% (vinte e cinco por cento) do patrimônio líquido do fundo.

§1º. A observância do limite de que trata o caput é facultativa nos 120 (cento e vinte) dias subsequentes à data de início das atividades do fundo.

§2º. Para aplicações em fundos de investimento em direitos creditórios, a serem efetuadas a partir de 1º de janeiro de 2015, o limite estabelecido no caput passa a ser calculado em proporção do total de cotas da classe sênior e não do total de cotas do fundo.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

liquidarem o FIC SANASA.

VI. PROPOSTAS DE TERMO DE COMPROMISSO

33. Os Acusados apresentaram proposta de celebração de termo de compromisso¹⁹ na qual destacaram: (i) a cessação da prática irregular apontada; (ii) a inexistência de prejuízos; e (iii) a adoção de controles e procedimentos adicionais para evitar situação similar no âmbito de suas atividades. Nesse sentido, propuseram realizar cursos de capacitação para investidores RPPS com abordagem de temas relacionados às normas do CMN e da CVM no prazo de 12 (doze) meses.

34. O Parecer nº 00055/2018/GJU-2/PFE – CVM/PGF/AGU concluiu pela existência de óbice à aceitação da proposta de termo de compromisso, pois a proposta não teria contemplado a correção das irregularidades apontadas com a indenização de eventuais prejuízos causados. Após sucessivos pedidos de reconsideração pelos Acusados e negociação com o Comitê do Termo de Compromisso (“CTC” ou “Comitê”), foi elaborado novo Parecer²⁰, o qual opinou pela rejeição da proposta.

35. Em 18.12.2018, o Colegiado, por unanimidade, acompanhando o parecer do Comitê, rejeitou as propostas apresentadas pelos Acusados²¹.

VII. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO E PAUTA PARA JULGAMENTO

36. Em virtude da rejeição das propostas de termo de compromisso, o presente PAS foi distribuído ao então Diretor Henrique Machado. Ao final do seu mandato, o processo foi redistribuído à Diretor Flávia Perlingeiro²² e, em seguida, à minha relatoria, nos termos do art. 34 da Resolução CVM nº 45/2021²³.

37. Em 22.02.2022, foi publicada pauta de julgamento no Diário Eletrônico da CVM²⁴, em cumprimento ao disposto no art. 49 da Resolução CVM nº 45/2021.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 11 de abril de 2022.

¹⁹ Documento SEI 0484437.

²⁰ Documento SEI 0650613.

²¹ Documento SEI 0668728.

²² Documento SEI 1176138.

²³ Documento SEI 1424195.

²⁴ Documento SEI 1447083.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Diretor Relator



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FOLHA DE ASSINATURA

Assina o Relatório de Julgamento, nos termos do Doc. SEI nº 1497812.

OTTO EDUARDO FONSECA DE ALBUQUERQUE LOBO
Diretor



Documento assinado eletronicamente por **Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo, Diretor**, em 11/05/2022, às 14:01, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1497817** e o código CRC **F4E5580F**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1497817** and the "Código CRC" **F4E5580F**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2018/251

(Processo Eletrônico CVM SEI nº 19957.011368/2017-89)

Reg. Col. 1124/18

Acusados: BRB – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Andréa Moreira Lopes

Assunto: Violação aos deveres de boa-fé, transparência, diligência e lealdade aos clientes pelo administrador de carteira de valores mobiliários, em infração ao art. 16, inciso I, da Instrução CVM nº 558/2015.

Diretor Relator: Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

VOTO

I. INTRODUÇÃO

1. Trata-se de processo administrativo sancionador (“PAS”)¹ instaurado pela SIN em face do BRB, na qualidade de administrador de carteiras de valores mobiliários do FIC SANASA, e de Andréa Lopes, na qualidade de diretora responsável, por descumprirem seus deveres fiduciários, em infração ao art. 16, inciso I, da ICVM nº 558/2015.
2. Em defesa conjunta², os Acusados arguíram (i) a ilegitimidade ativa da CVM; (ii) a ilegitimidade passiva dos Acusados; (iii) a ausência de ato ilícito praticado; e (iv) a ausência de prejuízo aos cotistas, razões pelas quais pleitearam suas absolvições e, subsidiariamente, fosse aplicada a penalidade reduzida de advertência.

II. PRELIMINARES

II.A. ILEGITIMIDADE ATIVA

3. Os Acusados alegaram que a Resolução CMN nº 3.922/2010, que teria sido violada no caso, estaria fora da jurisdição fiscalizadora e sancionadora da CVM. Segundo apontado pela defesa, a SIN teria promovido um esforço interpretativo indevido para conectar a norma com os

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).

² Documento SEI 0484437.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

deveres do administrador.

4. Não assiste razão aos Acusados.

5. A acusação foi formulada com base no art. 16, inciso I, da ICVM nº 558/2015. A inobservância à Resolução CMN nº 3.922/2010, no recorte apresentado pelo Termo de Acusação, constituiria uma suposta violação de dever fiduciário do administrador, ataindo o exame desta Autarquia sobre o assunto, seja para absolver ou condenar os Acusados.

6. Acrescento que, no presente caso, a conexão entre as duas normas é explícita e prescinde de maiores debates, visto que está presente no próprio Regulamento do FIC FINASA³ que declara em seu Art. 1º, parágrafo único:

“O FUNDO atenderá as normas específicas dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS, instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios e Entidades Fechadas de Previdência Complementar – EFPC, notadamente, as resoluções nº 3.922 e nº 3.792 do Conselho Monetário Nacional e suas alterações.”

7. Com esta cláusula, não restam dúvidas de que as Resoluções CMN nº 3.922/2010 e 3.792/2009 deveriam ser observadas pelo FIC SANASA e, por consectário, pelo administrador, em virtude do art. 16, inciso III, da ICVM nº 558/2015.⁴

8. Assim, julgo que a CVM é competente para apreciar o caso.

II.B. ILEGITIMIDADE PASSIVA

9. Os Acusados arrazoaram que a verificação do enquadramento da entidade integrante do regime próprio da previdência social aos limites impostos na Resolução CMN nº 3.922/2010 seria uma obrigação exclusivamente vinculada às obrigações de *suitability*, impostas apenas ao distribuidor, e não ao administrador, conforme regulação da ICVM nº 539/2013.

10. O argumento não merece acolhimento.

11. A ICVM nº 539/2013 é direcionada à pessoa habilitada a atuar como integrante do sistema de distribuição e os consultores de valores mobiliários com o intuito de, entre outras coisas, vedar a recomendação de produtos sem que verifiquem a sua adequação ao perfil do cliente.

12. Não obstante, a ICVM nº 558/2015 permite que o administrador também atue como

³ Documento SEI 0402921, p. 1.

⁴ Art. 16. O administrador de carteira de valores mobiliários deve: (...) III – cumprir fielmente o regulamento do fundo de investimento ou o contrato previamente firmado por escrito com o cliente, contrato este que deve conter as características dos serviços a serem prestados, dentre as quais se incluem: (...).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

distribuidor⁵, desde que observados certos requisitos, e a ICVM nº 555/2014 admite que o administrador contrate serviço para a distribuição de cotas⁶. Em optando pela contratação, impõe-se o dever de fiscalizar o serviço contratado, conforme disposto no inciso X do art. 90 da ICVM nº 555/2014⁷. Dois exemplos de como não se pode descartar a aplicação da ICVM nº 539/2013 aos administradores, os quais podem, em certas circunstâncias, ser responsáveis pela atividade de distribuição direta ou indiretamente.

13. Para que infração se desse nesses termos, além de utilizar fundamento jurídico diverso, a Acusação deveria ter sustentado que houve negligência da administração na fiscalização do serviço de distribuição contratado. Esse não foi o caminho seguido pela SIN. Com razão, o objeto aqui não é distribuição, em especial, *suitability*, se o produto oferecido estava dentro do perfil do investidor.

14. De modo diverso, trata-se aqui de apurar se houve falta diligência em relação ao FIC SANASA e, por consequência, aos seus cotistas, buscando investigar eventual inadequação da *proporção* da participação do RPPS Passo Fundo no patrimônio líquido do fundo em face da Resolução CMN nº 3.922/2010, em descumprimento do regulamento do fundo e do art. 16, inciso I, da ICVM nº 558/2015. No presente caso, as questões apuradas pela Acusação passam ao largo da discussão de uma suposta inadequação do *produto* oferecido ao investidor com determinado perfil.

15. Portanto, concluo pela legitimidade passiva dos Acusados na qualidade de administrador e de sua diretora responsável.

III. MÉRITO

III.A. DOS DEVERES FIDUCIÁRIOS

16. A Acusação sustentou que o BRB e Andréa Lopes teriam descumprido seus deveres fiduciários, em especial, o de diligência, em infração ao art. 16, inciso I, da ICVM nº 558/2015, ao negligenciarem monitorar o limite total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social de 25% (vinte e cinco por cento) do patrimônio líquido do fundo dos cotistas

⁵ Art. 30. O administrador de carteiras de valores mobiliários, pessoa jurídica, pode atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador, desde que: (...).

⁶ Art. 78 (...) §2º O administrador por contratar, em nome do fundo, com terceiros devidamente habilitados e autorizados, os seguintes serviços para o fundo, com a exclusão de quaisquer outros não listados: (...) IV - distribuição de cotas; (...).

⁷ Art. 90. Incluem-se entre as obrigações do administrador, além das demais previstas nesta Instrução: (...) X – fiscalizar os serviços prestados por terceiros contratados pelo fundo.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

sujeitos ao art. 14 da Resolução CMN nº 3.922/2010⁸.

17. O FIC SANASA teria iniciado suas atividades em 07.12.2016 com um único cotista, sujeito à Resolução CMN nº 3.922/2010, inobservando o limite na participação que passaria a se aplicar com o decurso do prazo regulamentar para a adequação (que era de 120 dias), em 07.04.2017, permanecia desenquadrado, levando à ação de fiscalização da área técnica desta Autarquia e a consequente acusação.

18. Os Acusados, por sua vez, arguíram por sua diligência, destacando a existência de cláusula em regulamento indicando que a responsabilidade pela adequação ao limite legal seria do próprio cotista, enumerando seus diversos atos de cooperação ao longo da atividade de fiscalização e medidas tomadas para corrigir a irregularidade. Como suporte para as afirmações, apresentaram declarações dos cotistas que destacaram a atuação diligente e, também, regulamento de outro fundo que continha cláusula similar.

19. A referida cláusula tinha a seguinte redação:

Art. 44. Caso algum cotista do FUNDO esteja sujeito a regulamentação específica que lhe imponha limites de diversificação e concentração de ativos e/ou de investimentos, a verificação, o controle e o gerenciamento desses limites compete exclusivamente ao próprio cotista, não cabendo à administradora, à gestora e/ou ao fundo a verificação desses limites.

20. A interpretação dada pela defesa sugere que enquanto o art. 1º, em seu parágrafo único, dá confiança ao investidor de que o FIC SANASA atenderá as Resoluções CMN nº 3.922 e 3.792, o art. 44 seria transparente e eximiria o mesmo de qualquer responsabilidade em não as atender.

21. Ao cotejarmos o art. 44 com o art. 1º do Regulamento, é certo que o art. 1º estabelece uma regra especial, destinada apenas aos investidores sujeitos às resoluções referenciadas e relativa à composição da participação dos cotistas no fundo, enquanto a regra do art. 44 seria aplicável a todos os investidores qualificados, conforme §1º do art. 3º do mesmo Regulamento, e relativo à composição da carteira do fundo (ou seja, aos tipos de ativos e investimentos feitos pelo

⁸ Art. 14. O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em um mesmo fundo de investimento deverá representar, no máximo, 25% (vinte e cinco por cento) do patrimônio líquido do fundo.

§ 1º A observância do limite de que trata o caput é facultativa nos 120 (cento e vinte) dias subsequentes à data de início das atividades do fundo.

§ 2º Para aplicações em fundos de investimento em direitos creditórios, a serem efetuadas a partir de 1º de janeiro de 2015, o limite estabelecido no caput passa a ser calculado em proporção do total de cotas de classe sênior e não do total de cotas do fundo.

Posteriormente, com alteração da redação pela Resolução CMN nº 6.604, de 19 de outubro de 2017, o limite foi reduzido para 15%.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

fundo), de forma que, em um eventual conflito, caberia aplicar a regra especial.

22. Para o presente caso, ainda, acredito que é relevante distinguir que a Acusação não pretende que os Acusados tenham controle dos investimentos dos cotistas, mas apenas que acompanhem, de forma diligente, os percentuais de participação dos cotistas no FIC SANASA, de modo a monitorar a adequação em relação aos regramentos especiais mencionados no art. 1º, evitando, assim, potenciais efeitos negativos sobre o FIC SANASA e, na pior das hipóteses, a imposição de sua liquidação.

23. Os Acusados prestaram as informações obrigatórias e responderam aos ofícios 519⁹, 676¹⁰ e 682/2017/CVM/SIN/GIA¹¹. Uma vez alertados pela CVM sobre a questão, entraram em contato com o RPPS Passo Fundo e com o prestador do serviço de distribuição para tentar solucionar o problema, resultando na convocação de uma AGE em que seria deliberada a liquidação do fundo caso a questão da inadequação não fosse solucionada. Ao final, o fundo foi efetivamente liquidado e os ativos que até então integravam a carteira do fundo (cotas de emissão do FIDC SANASA) foram entregues aos cotistas.

24. Os atos e medidas enumerados demonstram cooperação e diligências do administrador em fazer cessar a não adequação do cotista ao limite legal apenas *após* provocado pela SIN. No entanto, antes da fiscalização, não há indícios de que sequer consideraram acompanhar o limite legal ou o risco que isso poderia representar.

25. Passo a recapitular os eventos, com a finalidade de demonstrar que não houve fatores exógenos ou supervenientes que pudessem vir a eximir o administrador. Parto da premissa do conhecimento do administrador da Resolução CMN nº 3.922/2010 em virtude da menção à norma no próprio Regulamento do fundo.

26. Em 07.12.2016, data de início das atividades do FIC SANASA, o RPPS Passo Fundo fez o primeiro aporte no fundo no valor de R\$ 16.000.000,00. Outro cotista aportou, em 12.12.2016, o montante de R\$ 3.500.000,00. Conforme consulta à carteira do FIC SANASA, ao final de dezembro de 2016, os valores foram utilizados para aquisição de 19.494 cotas do FIDC SANASA¹².

27. Em 07.02.2017, findou-se o prazo de 60 (sessenta) dias para início da aplicação dos limites de concentração previsto no §3º do art. 37 do Regulamento do FIC SANASA. Este prazo,

⁹ Documento SEI 0402906.

¹⁰ Documento SEI 0402928.

¹¹ Documento SEI 0402931.

¹² Documento SEI 0402931.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

em outras palavras, reproduz o comando do art. 107, inciso I, da ICVM nº 555/2014¹³.

28. Apesar de o prazo ter sido devidamente cumprido, o investimento não foi realizado em função do prazo, como sugerido na defesa¹⁴. A maior parte do investimento, no valor de aproximadamente R\$ 19.500.000,00, foi realizado em dezembro, pelo menos um mês antes do vencimento do prazo regulamentar.

29. A participação do RPPS Passo Fundo foi reduzida para 64,36% (sessenta e quatro vírgula trinta e seis por cento) com o ingresso de terceiro cotista, em 01.03.2017, que aportou R\$ 5.500.000,00. Conforme consulta à carteira do FIC SANASA, ao final de março de 2017, novas 5.500 cotas do FIDC SANASA foram subscritas e integralizadas, totalizando 24.994 cotas pela quantia de R\$ 25.000.000,00¹⁵.

30. Em 07.04.2017, venceu o prazo de 120 dias para a regularização do enquadramento quanto ao limite de participação do cotista RPPS Passo Fundo. O cumprimento deste prazo, claro, não dependeria de medida a ser tomada pelo administrador do FIC SANASA, em si, mas do próprio cotista, como pontuado pela defesa, embora coubesse ao administrador o monitoramento à luz dos possíveis desdobramentos em caso de inobservância. Para o RPPS Passos Fundo, a violação deste prazo impede a emissão do Certificado de Regularidade Previdência¹⁶⁻¹⁷.

¹³ Art. 107. O fundo tem os seguintes prazos máximos para atingir os limites estabelecidos por esta Instrução e por seu regulamento: I – 60 (sessenta) dias, a contar da data da primeira integralização de cotas, para os fundos abertos;

¹⁴ Documento SEI 0484437.

¹⁵ Documento SEI 0402934.

¹⁶ O CRP foi instituído pelo Decreto nº 3.788, de 11 de abril de 2001 e regulamentado pela Portaria MPS nº 204, de 10 de dezembro de 2008:

Art. 27. O Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, instituído pelo Decreto no 3.788, de 11 de abril de 2001, atestará o cumprimento pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, dos critérios e exigências estabelecidos na Lei no 9.717, de 1998, na Lei no 10.887, de 2004, e dos parâmetros estabelecidos nesta Portaria, nos prazos e condições definidos em norma específica do MPS.

Art. 28. O descumprimento do disposto na Lei no 9.717, de 1998, e nesta Portaria pelos Estados, Distrito Federal e Municípios e pelos respectivos fundos, implicará: I - suspensão das transferências voluntárias de recursos pela União; II - impedimento para celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como receber empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da União; III - suspensão de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais. IV - suspensão do pagamento dos valores devidos pelo RGPS em razão da Lei no 9.796, de 5 de maio de 1999.

Posteriormente, o art. 27 e 28 foram incluídos na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, por meio de alteração dos seus artigos 7º e 9º, promovida pela Lei n. 13.846, de 18 de junho de 2019. O CRP é emitido automaticamente pelo Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social - CADPREV, com validade de 180 dias, quando constatada a regularidade do cumprimento dos critérios e exigências previstos no art. 5º da Portaria MPS nº 204/2008.

O CADPREV é acessível em: <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/crp/pesquisarEnteCrp.xhtml>.

¹⁷ Sem este documento, um município fica impedido de receber transferências voluntárias de recursos pela União, celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da União, e liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais. (Art. 7º, incisos I, II e III da Lei nº 9.717/1998).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

31. O enfoque deste PAS está restrito aos riscos para o próprio fundo, conforme as regras previstas no próprio regulamento, nos termos do art. 16, inciso I, da ICVM nº 558/2015. Não se trata de avaliar se a ação do administrador foi a mais adequada, trata-se de avaliar se a informação desse risco era acessível ao administrador e, em sendo, se houve alguma medida para monitorar a situação e dar conhecimento aos investidores ou mitigar esse risco.

32. Considerando que passados esses 120 (cento e vinte) dias não houve identificação imediata do problema pelo administrador e, assim, tampouco sucesso do administrador ou do distribuidor contratado em obter um quarto investidor com a participação necessária para adequar o primeiro cotista ao limite de 25% (vinte e cinco por cento), surge um risco razoável de que o primeiro cotista poderia se movimentar para realizar um desinvestimento para manter o seu CRP, com validade presumida de 180 (cento e oitenta) dias.

33. Trata-se, portanto, de prazo conhecido para um risco razoável que teria como possível resultado mais grave a liquidação do fundo. Essa situação era uma possibilidade desde o início da atuação, visto que o cotista nunca esteve dentro dos limites legais e, sabendo disso, os investimentos foram realizados.

34. Em Ofício destinado à Acusação, datado de 24.04.2017, o BRB reconheceu o desenquadramento e declarou ter realizado reunião com o cotista e com o distribuidor contratado para alinhar uma estratégia de regularização imediata. Ação que foi tomada apenas após ação da fiscalização desta Autarquia e depois de expirado o prazo de 120 dias para enquadramento, já referido.

35. Uma AGE foi convocada para 25.05.2017, oportunidade em que, caso o administrador não tivesse êxito no enquadramento do RPPS Passo Fundo, o fundo deveria ser liquidado. A AGE veio efetivamente a ser realizada e, naquela ocasião, se deliberou pela liquidação do fundo, que em 28.07.2017 entregou os bens diretamente aos cotistas, a saber, as cotas do FIDC SANASA.

36. Destaco que a própria norma do CMN reconheceu que a situação exige certa flexibilidade e deu um tempo necessário para observar esses limites, conferindo o prazo de 120 (cento e vinte) dias. Ora, trazendo a boa-fé do mesmo artigo 16 da ICVM nº 558/2015, não se tratam de 120 (cento e vinte) dias para exercer as atividades em descon sideração à norma, mas demonstrando as medidas adotadas para evitar a irregularidade.

37. Por causa da falta de controles em identificar risco que ensejou a liquidação do FIC SANASA, entendo que se verificou a falta de diligência do administrador, impondo a responsabilização do BRB.

38. Por se tratar de infração de natureza institucional, a Acusação apontou que Andréa Lopes,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

na qualidade de diretora responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários do BRB, participou e tinha conhecimento da mesma e não evidenciou qualquer medida de monitoramento e controle para evitá-la.

39. Consoante já apontado por esta Autarquia, *“ainda que uma determinada instituição sempre tenha adotado más práticas, de maneira generalizada, cabe ao diretor responsável registrar seus esforços, tomar medidas hábeis tanto a resolver os problemas existentes, quanto a delimitar sua responsabilidade. E isso, vale dizer, é um dos elementos a diferenciar a responsabilidade de que aqui se está tratando de responsabilidade objetiva”*¹⁸.

40. Dessa forma, voto pela responsabilização também de Andréa Lopes, na qualidade de diretora responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários do BRB, no tocante à violação ao disposto no art. 16, inciso I, da ICVM nº 558/2015.

III.B. DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO

41. Em que pese a Acusação tenha sustentado que os cotistas foram prejudicados por, ao final, em decorrência da liquidação do fundo, terem ficado com cotas do FIDC SANASA, ativo com baixa liquidez, não posso deixar de considerar que a escolha de investimento era clara no Regulamento do fundo. Ao menos 95% do patrimônio líquido do fundo já seria investido nesse tipo de ativo.

42. Ademais, a defesa colacionou declarações dos cotistas atestando resultado positivo, o que pode indicar que, apesar do incidente, os cotistas ficaram satisfeitos com o serviço prestado – devidamente remunerado – e reforça a alegação de ausência de prejuízo.

43. No entanto, o dever de diligência é uma obrigação de meio e não de fim¹⁹. O resultado positivo ou a ausência de dano, embora possa ser considerada para fins de dosimetria, não deve ser determinante para a aferição de sua violação, o que, conforme exposto no item anterior, restou comprovado nos autos.

IV. CONCLUSÃO E DOSIMETRIA

44. Observo, de início, que os fatos são anteriores à entrada em vigor das alterações à Lei nº 6.385/1976 trazidas pela Lei nº 13.506, de 13.11.2017, de modo que considero, no que tange à

¹⁸ PAS CVM nº RJ2010/9129, Rel. Dir. Otavio Yazbek, j. 09.09.2011.

¹⁹ PAS CVM nº 19957.011774/2007-41, julgado em 17.12.2019, Presidente Relator Marcelo Barbosa: “41. Isso porque o dever de diligência envolve uma análise eminentemente procedimental que, no caso dos fundos de investimento, traduz-se sobretudo na avaliação da adoção de controles internos adequados para o desempenho das atividades de seus prestadores de serviços. O descumprimento do dever de diligência pressupõe, portanto, a ausência do emprego dos meios adequados para impedir a materialização de riscos imputáveis a esses agentes.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

aplicação de penalidades pela CVM no âmbito de processos administrativos sancionadores, para fins de aplicação da pena neste PAS, a redação anterior da Lei nº 6.385/1976.

45. Por todo o exposto, concluo que BRB e Andréa Lopes devem ser responsabilizados por infração ao art. 16, inciso I, da Instrução CVM nº 558/2015. Para fins de dosimetria, registro que tais infrações são consideradas graves, nos termos do art. 32, da ICVM nº 558/2015.

46. Os Acusados juntaram declarações dos cotistas²⁰ informando a ausência de prejuízo e que a conduta dos acusados estaria dentro do esperado. Não foi comprovado também qualquer dano decorrente da impossibilidade de emitir o CRP.

47. Considero, também, a postura colaborativa diante da fiscalização, manifestada na resposta às solicitações e nas diligências direcionadas ao encerramento do FIC SANASA²¹. Como se viu, a irregularidade, a rigor, durou pouco mais do que alguns meses, de abril até a efetiva entrega dos ativos aos cotistas, sendo que a decisão de liquidação ocorreu em maio.

48. Ademais, considero os bons antecedentes de Andréa Lopes como circunstância atenuante²². Em relação ao BRB, destaco que o Acusado foi condenado por esta Autarquia no julgamento do PAS CVM nº 00014/2013 à penalidade de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), por irregularidades na gestão de fundos de investimento, em infração ao disposto no art. 14, II da ICVM nº 306/1999. Tendo em vista que o recurso interposto ainda está pendente de julgamento no CRSFN e que os fatos objeto deste PAS são anteriores à referida condenação, essa não implica em reincidência, mas se presta à valoração da conduta social do Acusado, impedindo o reconhecimento de bons antecedentes, como circunstância atenuante, para fins de dosimetria da penalidade neste processo.

49. Assim, proponho que sejam aplicadas multas de **(i)** R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) ao BRB; e **(ii)** R\$ 63.750,00 (sessenta e três mil, setecentos e cinquenta reais) à Andréa Lopes, por infração ao art. 16, inciso I, violar o dever de diligência da Instrução CVM nº 558/2015, ao deixar de monitorar o limite total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social de 25% do patrimônio líquido do fundo dos cotistas sujeitos ao disposto no art. 14 da Resolução CMN nº 3.922/2010.

50. Assim, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei nº 6.385/1976, e à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, voto:

²⁰ Documentos SEI 0484437.

²¹ Sobre a eventual tentativa de buscar um outro cotista, não foram juntadas provas nos autos para além de um distribuidor contratado.

²² Apesar de Andréa Lopes figurar como acusada, além deste PAS, nos processos nº 09152/2018 e RJ2019/05749, ambos estão pendentes de decisão, de modo que não é possível atribuir a ela maus antecedentes.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

(i) pela **condenação** de:

(a) **BRB – DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.** à penalidade de **multa pecuniária**, no valor total de **R\$ 150.000,00** (cento e cinquenta mil reais), por infração ao art. 16, inciso I, violar o dever de diligência da Instrução CVM nº 558/2015 ao deixar de monitorar o limite total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social de 25% (vinte e cinco por cento) do patrimônio líquido do fundo dos cotistas sujeitos ao art. 14 da Resolução CMN nº 3.922/2010; e

(b) **ANDRÉA MOREIRA LOPES** à penalidade de **multa pecuniária**, no valor total de **R\$ 63.750,00** (sessenta e três mil, setecentos e cinquenta reais), por infração ao art. 16, inciso I, violar o dever de diligência da Instrução CVM nº 558/2015 ao deixar de monitorar o limite total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social de 25% (vinte e cinco por cento) do patrimônio líquido do fundo dos cotistas sujeitos ao art. 14 da Resolução CMN nº 3.922/2010.

É como voto.

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2022.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Diretor Relator



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FOLHA DE ASSINATURA

Assina o Voto em Sessão de Julgamento, nos termos do Doc. SEI nº 1497816.

OTTO EDUARDO FONSECA DE ALBUQUERQUE LOBO
Diretor



Documento assinado eletronicamente por **Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo, Diretor**, em 11/05/2022, às 14:02, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1497818** e o código CRC **DF46B1C3**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1497818** and the "Código CRC" **DF46B1C3**.*